



PUTUSAN
Nomor 3591 K/Pdt/2024

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata pada tingkat kasasi telah memutus sebagai berikut dalam perkara antara:

AGUSTINUS TAMBARAMAN BARUS, bertempat tinggal di Jalan Gn. Pusuk Buhit, Nomor 19, Kelurahan Karo, Kecamatan Siantar Selatan, Kota Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada David Hariando Lubis, S.H, Advokat dan Konsultan Hukum pada Kantor Keadilan dan *Partners*, beralamat di Jalan Garu V, Nomor 15, Sisingamangaraja, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023; Pemohon Kasasi dahulu Penggugat;

L a w a n:

- 1. DIREKTUR UTAMA PT BANK SUMUT KOTA MEDAN**, yang diwakili oleh Pelaksana Tugas Direktur Utama, Hadi Sucipto, berkedudukan di Jalan Imam Bonjol, Nomor 18, Madras Hulu, Kecamatan Medan Polonia, Kota Medan, Provinsi Sumatera Utara 20212, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Onruso Simanjuntak, S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum (BM.R) Batahi Martin & Rekan, beralamat di Jalan Laguboti I, Nomor 20-A, Graha Onruso Lantai II, Pematangsiantar, Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 28 Maret 2023;
- 2. DIREKTUR CABANG KOORDINATOR PT BANK SUMUT PEMATANGSIANTAR**, yang diwakili oleh Pimpinan Cabang Koordinator, Suhardi Sembiring, berkedudukan di Jalan Merdeka, Nomor 10, Pematangsiantar, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Martin Onruso Simanjuntak,

Halaman 1 dari 7 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

S.H. dan kawan-kawan, Para Advokat pada Kantor Hukum
(BM.R) Batahi Martin & Rekan, beralamat di Jalan Laguboti
I, Nomor 20-A, Graha Onruso Lantai II, Pematangsiantar,
Provinsi Sumatera Utara, berdasarkan Surat Kuasa Khusus
tanggal 4 April 2023;

Para Termohon Kasasi dahulu Para Tergugat;

D a n

**KANTOR PELAYANAN KEKAYAAN NEGARA DAN LELANG
(KPKNL) PEMATANGSIANTAR**, yang diwakili oleh Plh.
Kepala Kanwil DJKN Sumatera Utara, Budi Prayitno,
berkedudukan di Jalan Sisingamangaraja 79, Kelurahan
Kahean, Kecamatan Siantar Utara, Kota Pematangsiantar,
Provinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa
kepada Kepala KPKNL Pematangsiantar Agus Setiyo Pambudi,
S.Kom., M.M., dan kawan-kawan, beralamat di Jalan
Sisingamangaraja, Nomor 79, Pematangsiantar, berdasarkan
Surat Kuasa Khusus tanggal 9 Maret 2023;

Turut Termohon Kasasi dahulu Turut Tergugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan yang merupakan bagian
tidak terpisahkan dari putusan ini;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat-surat yang bersangkutan,
Penggugat dalam gugatannya memohon kepada Pengadilan Negeri
Pematangsiantar untuk memberikan putusan sebagai berikut:

Primair:

1. Mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk melaksanakan
restrukturisasi hutang Penggugat;
3. Menyatakan secara hukum Tergugat I dan Tergugat II telah melakukan
perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Tergugat I dan Tergugat II untuk tunduk dan patuh terhadap
Putusan ini;

Halaman 2 dari 7 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2024



5. Menghukum Para Tergugat untuk membayar segala biaya yang berkaitan dengan penyelesaian perkara ini;

Subsida, apabila Majelis Hakim Pengadilan Negeri Pematangsiantar berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*ex aequo et bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut Para Tergugat dan Turut Tergugat mengajukan eksepsi yang pada pokoknya:

Eksepsi Tergugat I dan II:

1. Tentang kompetensi relatif;
2. Tentang kualifikasi perbuatan;

Eksepsi Turut Tergugat:

1. Eksepsi *error in persona*;
2. Eksepsi gugatan yang diajukan Penggugat sangat tidak jelas dan kabur (*obscur libel*);

Menimbang, bahwa terhadap eksepsi Tergugat I dan II tentang kompetensi relatif, maka Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberikan Putusan Sela Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pms., tanggal 14 Juni 2023, yang amarnya sebagai berikut:

1. Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II tidak dapat diterima;
2. Memerintahkan kepada para pihak untuk melanjutkan pemeriksaan perkara ini;
3. Menanggihkan biaya perkara hingga putusan akhir;

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Negeri Pematangsiantar telah memberikan Putusan Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pms., tanggal 23 Agustus 2023, yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*);
2. Menghukum Penggugat untuk membayar biaya yang timbul dalam



perkara ini sejumlah Rp585.000,00 (lima ratus delapan puluh lima ribu rupiah;

Menimbang, bahwa dalam tingkat banding putusan tersebut dikuatkan oleh Pengadilan Tinggi Medan dengan Putusan Nomor 565/Pdt/2023/PT MDN tanggal 2 November 2023;

Menimbang, bahwa sesudah putusan terakhir ini diberitahukan kepada Pemohon Kasasi pada tanggal 7 November 2023, kemudian terhadapnya oleh Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasanya, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 17 November 2023 diajukan permohonan kasasi pada tanggal 565/Pdt/2023/PT MDN *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pms sebagaimana ternyata dari Akta Pernyataan Permohonan Kasasi Nomor 565/Pdt/2023/PT MDN *juncto* Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pms yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Negeri Pematangsiantar, permohonan tersebut diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Negeri tersebut pada tanggal 28 November 2023;

Menimbang, bahwa permohonan kasasi *a quo* beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan saksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, oleh karena itu permohonan kasasi tersebut secara formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa berdasarkan memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2023 yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Putusan ini, Pemohon Kasasi meminta agar:

Dalam Eksepsi:

- Menyatakan eksepsi Termohon Kasasi/dahulunya Terbanding I, Termohon Kasasi II/dahulunya Terbanding II dan Turut Termohon Kasasi/dahulunya Turut Tergugat tidak dapat diterima;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menolak Putusan Perkara Nomor 565/Pdt/2023/PT Mdn;
2. Menghukum Termohon Kasasi I dahulunya Terbanding I dan Termohon Kasasi II/dahulunya Terbanding II untuk melaksanakan restrukturisasi

Halaman 4 dari 7 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2024



utang Pembanding;

3. Menyatakan secara hukum Termohon Kasasi I/dahulunya Terbanding I, Termohon Kasasi II/dahulunya Terbanding II telah melakukan perbuatan melawan hukum;
4. Menghukum Termohon Kasasi I/dahulunya Terbanding I, Termohon Kasasi II/dahulunya Terbanding II dan Turut Termohon Kasai/Turut Terbanding membayar segala biaya yang ditimbulkan dalam perkara ini;

Bahwa terhadap memori kasasi tersebut, Para Termohon Kasasi telah mengajukan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2023 yang pada pokoknya menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan kasasi tersebut tidak dapat dibenarkan, oleh karena setelah meneliti memori kasasi yang diterima tanggal 28 November 2023 dan kontra memori kasasi yang diterima tanggal 12 Desember 2023 dihubungkan dengan pertimbangan *Judex Facti* dalam hal ini Pengadilan Tinggi Medan yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak salah menerapkan hukum, dengan pertimbangan sebagai berikut:

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* yang menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima (*niet ontvankelijke verklaard*) dengan alasan Penggugat dan Tergugat telah memilih domisili hukum yaitu Pengadilan Negeri Medan sebagai tempat penyelesaian sengketa sebagaimana Perjanjian Kredit Nomor 00001/220/KI-PA/2021 tertanggal 28 Juli 2021, Nomor: 00002/220/KI-PA/2021 tertanggal 28 Juli 2021 dan Nomor 00003/220/KI-PA/2021 tertanggal tanggal 28 Juli 2021, oleh karena itu adalah beralasan hukum menyatakan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;

Bahwa pertimbangan *Judex Facti* Pengadilan Tinggi Medan/Pengadilan Negeri Pematangsiantar tepat dan benar dalam menerapkan hukum tetapi perlu diperbaiki sekedar mengenai amar putusan

Halaman 5 dari 7 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2024



yang semula menyatakan gugatan tidak dapat diterima (*niet ontvankelijk verklaard*) menjadi Putusan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak berwenang mengadili.

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan di atas, ternyata bahwa putusan *Judex Facti*/Pengadilan Tinggi Medan dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi AGUSTINUS TAMBARAMAN BARUS tersebut harus ditolak dengan perbaikan amar putusan *Judex Facti* ;

Menimbang, bahwa oleh karena permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi ditolak dengan perbaikan dan Pemohon Kasasi ada di pihak yang kalah, maka Pemohon Kasasi dihukum untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini;

Memperhatikan Undang Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, Undang Undang Nomor 14 Tahun 1985 tentang Mahkamah Agung sebagaimana yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2009 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

- Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi **AGUSTINUS TAMBARAMAN BARUS** tersebut;
- Memperbaiki amar Putusan Pengadilan Tinggi Medan Nomor 565/Pdt/2023/PT MDN tanggal 2 November 2023 yang menguatkan Putusan Pengadilan Negeri Pengadilan Pematangsiantar Nomor 23/Pdt.G/2023/PN Pms., tanggal 23 Agustus 2023, sehingga amar selengkapnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Mengabulkan eksepsi Tergugat I dan Tergugat II serta Turut Tergugat;

Dalam Pokok Perkara:

- Menyatakan Pengadilan Negeri Pematangsiantar tidak berwenang mengadili perkara *a quo*;
- Menghukum Pemohon Kasasi untuk membayar biaya perkara dalam tingkat kasasi ini sejumlah Rp500.000,00 (lima ratus ribu rupiah);

Halaman 6 dari 7 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2024



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikian diputuskan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim pada hari Senin, tanggal 30 September 2024 oleh Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M., Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. dan Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum., Hakim-hakim Agung sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis dengan dihadiri Para Hakim Anggota tersebut dan Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H., Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak.

Hakim-hakim Anggota:

ttd./

Prof. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M.

ttd./

Dr. Nani Indrawati, S.H., M.Hum.

Ketua Majelis,

ttd./

Dr. Ibrahim, S.H., M.H., L.L.M.

Panitera Pengganti,

ttd./

Ahmad Faisal Munawwir, S.H., M.H.

Biaya-biaya Kasasi:

1. M e t e r a i.....	Rp 10.000,00
2. R e d a k s i.....	Rp 10.000,00
3. Administrasi kasasi.....	<u>Rp480.000,00</u>
Jumlah	Rp500.000,00

Untuk Salinan
Mahkamah Agung R.I
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata

ENNID HASANUDDIN
NIP. 195907101985121001

Halaman 7 dari 7 hal. Put. Nomor 3591 K/Pdt/2024